

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת חילי טרופר
דוד אמסלם

2512/25/פ

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – תשלום תוספת לגמלת אזרח ותיק לנכה שהכנסתו נמוכה משכר המינימום), התשפ"ג–2023

1. תיקון סעיף 251. בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995¹, בסעיף 251, אחרי סעיף קטן (ד) יבוא :

"(ה) על אף האמור בסעיפים קטנים (ב) עד (ד), מבוטח ששולמה לו קצבת נכות בתכוף לפני שנעשה זכאי לקצבת אזרח ותיק, והכנסותיו אינן עולות על שכר המינימום, זכאי לקצבת האזרח הוותיק בצירוף ההפרש שבין קצבת האזרח הוותיק ובין סכום שכר המינימום; לעניין זה "שכר המינימום" – שכר מינימום לחודש כהגדרתו בחוק שכר מינימום."

דבר ה ס ב ר

כאשר נכה מגיע לגיל פרישה, הוא מפסיק להיות זכאי לקצבת נכות אך אינו מפסיק להיות נכה. סעיף 251 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995, קובע כי מבוטח ששולמה לו קצבת נכות בתכוף לפני שנעשה זכאי לקצבת אזרח ותיק, וסכום קצבת האזרח הוותיק שהוא זכאי לו נמוך מסכום קצבת הנכות האמורה, זכאי לקצבת האזרח הוותיק בצירוף גמלה נוספת לנכה (שהיא ההפרש שבין סכום קצבת הנכות ובין סכום קצבת האזרח הוותיק). זאת, אף שראוי היה שתשולם לו קצבת אזרח ותיק בסכום של שתי הקצבאות יחד. מוצע לקבוע כי מי שהיה זכאי לקצבת נכות בתכוף לפני שנעשה זכאי לקצבת אזרח ותיק והכנסתו נמוכה משכר המינימום, יקבל קצבת אזרח ותיק מוגדלת בסכום המשלים את קצבת האזרח הוותיק לסכום שכר המינימום.

כך למשל – כיום שכר המינימום עומד על סכום של 5,300 שקלים חדשים. אם לאדם יש פנסיה בגובה 1,500 שקלים חדשים וזו הכנסתו היחידה, וכן הוא היה זכאי לקצבת נכות בתכוף לפני שנעשה זכאי לקצבת אזרח ותיק, תוגדל קצבת האזרח הוותיק שלו עד להשלמה לשכר המינימום, דהיינו תהיה בגובה של 3,800 שקלים חדשים.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת דוד אמסלם (פ/3913 ; פ/2512/19).
הצעת החוק זהה לפ/3913 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום

¹ ס"ח התשנ"ה, עמ' 210.

כ"ט בשבט התשפ"ג (20.02.2023)